

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3101/2549

นางจำปี นุชประสิทธิ์
ว่าที่ร้อยตรีพันธ์ชัย ตีรกรวิเศษภักดี กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

กรมบังคับคดี

จำเลยร่วม

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 145

คดีก่อนโจทก์กล่าวอ้างในฟ้องว่าบ้านเป็นของโจทก์ แต่ศาลจังหวัดสมุทรสาคร พังข้อเท็จจริงว่าไม่ใช่ของโจทก์ คดีถึงที่สุด โจทก์ในคดีนี้ซึ่งเป็นโจทก์ในคดีก่อนจำ ต้องผูกพันในคำพิพากษาของศาลจังหวัดสมุทรสาครตาม ป.วิ.พ. มาตรา 145 วรรคแรก แม้จะฟังว่าจำเลยทั้งห้า จำเลยร่วมกับพวกร่วมกันรื้อบ้านตามที่โจทก์ฟ้องก็ตาม เมื่อโจทก์ไม่ใช่เจ้าของบ้านดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของบ้านเลขที่ 137/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 1137 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 29 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2538 จำเลยทั้งห้ากับพวกประมาณ 20 คน ร่วมกันทำลายทรัพย์สินและรื้อบ้านโจทก์จนพัง แล้วจำเลยทั้งห้ากับพวกร่วมกันขนทรัพย์สินมีค่าของโจทก์ทั้งหมด โจทก์ขอคิดค่าเสียหายในการรื้อบ้านเป็นเงิน 700,000 บาท และค่าเสียหายสำหรับ

ทรัพย์สินซึ่งถูกทำลายและสูญหายไปเป็นเงิน 200,000 บาท การกระทำของจำเลย ทั้งห้ากับพวกทำให้โจทก์ขาดไร่บ้านที่อยู่อาศัยต้องเช่าบ้านผู้อื่น จึงขอคิดค่าเสียหาย อัตราเดือนละ 15,000 บาท นับแต่วันทำลายจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 180,000 บาท รวมเป็นเงินค่าเสียหายทั้งสิ้น 1,080,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระ เงินจำนวนดังกล่าวให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 31 มีนาคม 2538 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ชำระค่าเสียหายในอัตราเดือน ละ 15,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระราคาบ้านและทรัพย์สินตามฟ้องให้ แก่โจทก์เสร็จสิ้นหรือเป็นเวลา 5 ปี

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 2 และที่ 4 ยื่นคำร้องขอให้เรียกกรมบังคับคดีเข้ามา เป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

จำเลยที่ 1 ให้การและจำเลยที่ 2 และที่ 5 กับจำเลยร่วมให้การสรุปได้ใจความ ว่า ฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้อนกับคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 540/2538 ของศาลจังหวัด สมุทรสาคร คดีโจทก์ขาดอายุความเนื่องจากได้เริ่มดำเนินการบังคับคดีเพื่อรื้อถอน บ้านเลขที่ 137/2 ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2534 โจทก์ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี แล้ว จำเลยทั้งห้ามิได้กระทำละเมิดต่อโจทก์เพราะเดิมจำเลยที่ 5 เป็นโจทก์ฟ้องนาง ผูก โพธิ์วัฒนา เป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดสมุทรสาคร ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 920/2533 หมายเลขแดงที่ 173/2534 และศาลมีคำพิพากษาให้นางผูกและบริวารรื้อ ถอนสิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ 137/2 ออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 1138 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำเลยที่ 5 จึงเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 รื้อบ้านเลขที่ดังกล่าวเพื่อดำเนินการบังคับคดีตามกฎหมายไม่ เป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งทรัพย์สินของโจทก์ไม่สูญหายแต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้อง โจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลยทั้งห้าและจำเลยร่วม โดยกำหนดค่าทนายความสำหรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 8,000 บาท จำเลยที่ 2 ที่ 4 และจำเลยร่วม รวมกันเป็นเงิน 8,000 บาท จำเลยที่ 3 เป็นเงิน 1,000 บาท และจำเลยที่ 5 เป็นเงิน 8,000 บาท

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน แต่โจทก์ไม่ต้องใช้ค่าทนายความในศาลชั้นต้นแทนจำเลยที่ 1 และที่ 3 ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความในชั้นอุทธรณ์จำนวน 5,000 บาท แทนจำเลยที่ 2 ที่ 4 และจำเลยร่วม และจำนวน 5,000 บาท แทนจำเลยที่ 5 ส่วนจำเลยที่ 1 แก้อุทธรณ์ด้วยตนเองและจำเลยที่ 3 ไม่แก้อุทธรณ์ จึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ให้

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังเป็นยุติได้ว่า โจทก์เคยฟ้องจำเลยที่ 5 ที่ 1 และที่ 2 ในคดีนี้เป็นจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 540/2538 หมายเลขแดงที่ 1546/2542 ของศาลจังหวัดสมุทรสาคร ในคดีดังกล่าวโจทก์กล่าวอ้างในฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของบ้านเลขที่ 137/2 หมู่ที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 1137 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2536 จำเลยทั้งสามในคดีดังกล่าวได้ร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์โดยบุกรุกเข้าไปรื้อค้ำสิ่งของภายในบ้าน รื้อถอนฝาบ้านและหลังคาบ้านโจทก์ เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของโจทก์เสียหาย ศาลจังหวัดสมุทรสาครฟังข้อเท็จจริงว่าบ้านเลขที่ 137/2 ดังกล่าวเป็นของนางผูก โพธิ์วัฒนา มารดาโจทก์ซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 1138 หมู่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งศาลจังหวัดสมุทรสาครได้พิพากษาในคดีที่จำเลยที่ 1 เคยเป็น

โจทก์ฟ้องขับไล่นางผูก คดีถึงที่สุดให้ขับไล่นางผูกและบริวารและให้รื้อถอนบ้านดังกล่าวออกไปจากที่ดินของจำเลยที่ 1 โฉนดเลขที่ 1138 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำเลยทั้งสามในคดีดังกล่าวได้ดำเนินการบังคับคดีรื้อถอนบ้านนางผูกให้เป็นไปตามคำพิพากษาแล้ว ไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ซึ่งเป็นวงศ์ญาติของนางผูกลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่ไม่แสดงอำนาจพิเศษให้ศาลเห็นได้ก่อนมีการบังคับคดี ส่วนในเรื่องทรัพย์สินที่โจทก์อ้างว่าเสียหายนั้น พยานโจทก์ไม่เห็นจำเลยหรือคนงานคนใดหยิบฉวยทรัพย์สินของโจทก์ไป และพยานก็ไม่รู้ว่าสิ่งของที่อยู่ในถุงนั้นเป็นอะไร ใช้ทรัพย์สินของโจทก์หรือไม่ อีกทั้งลักษณะของการนำถุงปุ๋ยออกไป ขนาดสิ่งของที่อยู่ในถุงกับทรัพย์สินที่สูญหายไปมีขนาดแตกต่างกัน พยานโจทก์จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสามกระทำละเมิดต่อโจทก์ในส่วนนี้เช่นกัน คดีมีปัญหาเบื้องต้นที่ต้องวินิจฉัยว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งห้าจำเลยร่วมในเรื่องที่จำเลยทั้งห้ากับพวกร่วมกันทำลายทรัพย์สินและรื้อบ้านเลขที่ 137/2 ตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ เห็นว่า การที่โจทก์ในคดีนี้เป็นโจทก์ในคดีก่อนกล่าวอ้างในฟ้องว่าบ้านเลขที่ 137/2 ซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 1137 เป็นบ้านของโจทก์ แต่ศาลจังหวัดสมุทรสาครฟังข้อเท็จจริงว่าเป็นบ้านของนางผูกปลูกอยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 1138 ของจำเลยที่ 1 เช่นนี้ เท่ากับว่า ศาลจังหวัดสมุทรสาครฟังข้อเท็จจริงว่าบ้านเลขที่ 137/2 นั้น ไม่ใช่บ้านของโจทก์ในคดีก่อน ส่วนเรื่องทรัพย์สินที่โจทก์คดีก่อนอ้างว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันเอาทรัพย์สินไป แต่ศาลจังหวัดสมุทรสาครฟังว่าลักษณะอาการของการนำถุงปุ๋ยออกไป ขนาดสิ่งของที่อยู่ในถุงกับทรัพย์สินที่สูญหายไปมีขนาดแตกต่างกันมากนั้นนั้น เท่ากับศาลจังหวัดสมุทรสาครฟังข้อเท็จจริงว่าทรัพย์สินของโจทก์ในคดีก่อนไม่ได้สูญหายไป โจทก์ในคดีนี้ซึ่งเป็นคู่ความในคดีก่อนจำต้องผูกพันในพิพากษาของศาลจังหวัดสมุทรสาครตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 วรรคแรก ว่าโจทก์ไม่ใช่เจ้าของบ้านเลขที่ 137/2 ตามที่กล่าวในฟ้อง แม้จะฟังว่าจำเลยทั้งห้า จำเลยร่วมกับพวกได้ร่วมกันทำลาย

ทรัพย์สินและรื้อบ้านเลขที่ 137/2 ตามที่โจทก์ฟ้องก็ตาม เมื่อโจทก์ไม่ใช่เจ้าของบ้านดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องในส่วนนี้ โดยอำนาจฟ้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจที่จะยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 (5) ประกอบมาตรา 247 ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์มีสิทธิที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายสำหรับทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สินท้ายฟ้องที่โจทก์อ้างว่าถูกทำลาย ถูกลักและสูญหายไปหรือไม่นั้น ในปัญหานี้โจทก์ไม่มีพยานมาเบิกความยืนยันว่า เห็นจำเลยทั้งห้าคนใดทำลายหรือลักทรัพย์ดังกล่าว แต่กลับได้ความว่า ขณะที่รื้อถอนบ้านพิพาทโจทก์และญาติได้มาดูแลการรื้อถอนและเก็บของ นางจำปา แก้วแจ่ม น้องสาวโจทก์ก็เบิกความตอบคำถามค้านทนายจำเลยที่ 1 ประกอบภาพถ่ายหมายเลข 7 ว่าวันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมารื้อบ้านพิพาทญาติ ๆ ของพยานเป็นผู้ขนย้ายทรัพย์สินดังนี้ เมื่อการรื้อถอนบ้านพิพาทเป็นการบังคับคดีไปตามคำพิพากษาของศาล การรื้อถอนบ้านพิพาทมีการแจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจรักษาความสงบเรียบร้อยตามที่ฝ่ายจำเลยทั้งห้าและจำเลยร่วมร้องขอ แสดงว่าฝ่ายจำเลยทั้งห้าประสงค์จะให้การบังคับคดีเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงไม่น่าเชื่อว่าจำเลยทั้งห้าจะทำลายทรัพย์สินหรือลักทรัพย์ของโจทก์ไป คดีฟังไม่ได้ว่า จำเลยทั้งห้ากระทำความผิดต่อโจทก์ตามฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ประเสริฐ วิริยสิทธิวัฒน์-สิทธิชัย รุ่งตระกูล-ธนัท วิรูปุตร์)

แหล่งที่มา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ